

HUKUM ACARA PIDANA DAN PEMBUKTIAN

SURAT PERMOHONAN PRAPERADILAN

Dosen Pengampu : Miswardi, S.H., M.H



Disusun oleh

M Riski Saputra : 230102050

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH 2025

SURAT PERMOHONAN PRAPERADILAN

Kepada Yth.

Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh

di – Banda Aceh

I. Identitas Pemohon / Kuasa Hukum Pemohon

Nama : Zainuddin Bin Rustam

Tempat/Tgl Lahir : Banda Aceh, 17 Maret 1987

Pekerjaan : Karyawan Toko Penjualan Makanan Cepat Saji

Alamat : Desa Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Atau melalui Kuasa Hukum:

Nama : Alif Al Azis, S.H.

Advokat pada Kantor Hukum Advokat Alif AL Azis & Partners

Alamat Kantor : Jl. Laksamana Hayati, Baet, Kec.Baitusallam, Kabupaten Aceh Besar, Aceh

II. Identitas Termohon Praperadilan

Nama : Kepala Kepolisian Sektor Syiah Kuala

Alamat : Kantor Polsek Syiah Kuala, Banda Aceh

III. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan

- Pasal 77 s.d. 83 KUHAP

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014

- Yurisprudensi relevan

IV. Uraian Fakta-Fakta Hukum Sebagai Alasan Praperadilan

1. Pada 17 Maret 2025 sekitar pukul 20.00 WIB terjadi dugaan pencurian hasil penjualan toko di mana Pemohon bekerja.
2. Pemohon dituduh oleh atasannya tanpa bukti kuat, hanya berdasar kecurigaan pribadi.
3. Pemohon kemudian dijemput paksa tanpa surat perintah penangkapan dan disita handphone miliknya tanpa surat penyitaan.
4. Penahanan dilakukan sebelum penetapan tersangka secara sah, tanpa pembuktian awal yang cukup.

V. Uraian Fakta-Fakta Terkait dengan Objek Praperadilan

Bahwa tindakan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah secara hukum karena:

- Tidak ada surat perintah penangkapan & penyitaan yang sah;
- Tidak ada bukti permulaan yang cukup;
- Penetapan tersangka hanya berdasarkan satu kesaksian.

VI. Petitum

Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh agar berkenan memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon oleh Termohon adalah tidak sah;
3. Menyatakan bahwa tindakan penangkapan dan penahanan terhadap Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan bahwa penyitaan handphone milik Pemohon adalah tidak sah;
5. Memerintahkan Termohon untuk membebaskan Pemohon dari tahanan serta mengembalikan barang yang disita.

Demikian Permohonan ini dibuat untuk dapat diperiksa dan diputus menurut hukum yang berlaku.

Banda Aceh, 29 April 2025

Kuasa Hukum Memohon

Alif AL Azis, S.H.

Advokat Kantor Hukum Alif & partners

